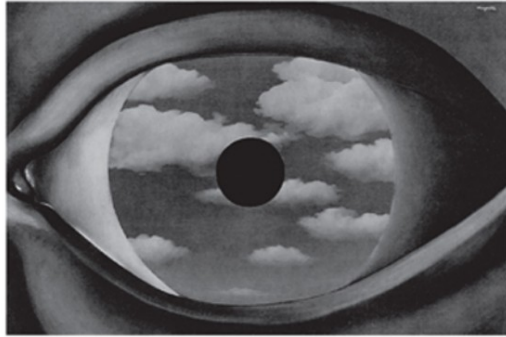




The Electronic Eye

THE RISE OF SURVEILLANCE SOCIETY

DAVID LYON



The Electronic Eye

THE RISE OF SURVEILLANCE SOCIETY

DAVID LYON

O Olho Eletrônico

O *Ascensão* da Sociedade de Vigilância

DAVID LYON

Imprensa Polity

Direitos autorais © David Lyon 1994

O direito de David Lyon de ser identificado como autor deste trabalho foi afirmado de acordo com a Lei de Direitos Autorais, Desenhos e Patentes de 1988.

Publicado pela primeira vez em 1994 pela Polity Press em associação com a Blackwell Publishers

Redação:

Imprensa Polity
Rua da Ponte, 65
Cambridge CB2 1UR, Reino Unido

Marketing e produção:
Editora Blackwell

108 Cowley Road
Oxford OX4 1 JF, Reino Unido

Todos os direitos reservados. Com exceção da citação de trechos curtos para fins de crítica e revisão, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida, de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a autorização prévia da editora.

Exceto nos Estados Unidos da América, este livro é vendido sujeito à condição de que não será, por meio de comércio ou de outra forma, emprestado, revendido, alugado ou de outra forma distribuído sem o consentimento prévio da editora em qualquer forma de encadernação ou capa diferente daquela em que foi publicado e sem que uma condição semelhante, incluindo esta, seja imposta ao comprador subsequente.

ISBN 978-0-7456-6761-4 (e-book multiusuário)

Catálogo da Biblioteca Britânica em Dados de Publicação

Um registro do catálogo CIP para este livro está disponível na Biblioteca Britânica.

Composto em 10 por 12 pt Plantin pela Times Graphics, Singapura

Impresso na Grã-Bretanha pela Page Bros, Norwich

Este livro é impresso em papel sem ácido

Conteúdo

Prefácio e Agradecimentos

I VIGILÂNCIA SITUACIONAL

1 Introdução: Corpo, Alma e Cartão de Crédito

Vigilância na Vida Cotidiana

Vigilância na Sociedade Moderna

O Impacto Social da Tecnologia

Tecnologia e Totalitarismo

O Problema da Privacidade

Personalidade e Pós-modernidade

Compreendendo a Sociedade de Vigilância

2 Vigilância na Sociedade Moderna

Uma Pré-História da Vigilância

Vigilância e Modernidade

Militares, Guerra e Vigilância Moderna

O Estado-nação e a vigilância moderna

Capitalismo e Vigilância Moderna

Vigilância, Modernidade e Além

3 Novas Tecnologias de Vigilância

De papeleiros a bancos de dados

A diferença que a tecnologia faz

O que os computadores fazem?

Novas tecnologias e capacidade de vigilância Novas

tecnologias: nova vigilância?

Nova Vigilância: Evidências e Debate

4 Do Big Brother ao Panóptico Eletrônico

O Estado Policial e a Prisão A Distopia de

Orwell O Panóptico de

Bentham a Foucault Vigilância Eletrônica: Poder Panóptico?

Avaliando o panoptismo eletrônico além de

Orwell, Bentham e Foucault

III TENDÊNCIAS DE VIGILÂNCIA

5 O Estado de Vigilância: Mantendo o Controle Sobre Você

Você e seus dados-imagem

O Estado de Vigilância

Uma Economia Política de Nova Vigilância

Novas Tecnologias e Capacidade de Vigilância

Do berço ao caixão: arquivos detalhados

Gestão de gastos com saúde: Ontario Health

Cartão

Administração, Informática e Além

6 O Estado de Vigilância: Das Guias às Etiquetas

Solução do Homem-Aranha

Identificação Eletrônica

Computadores que Conversam: Ligação de Registros

Computadores da Polícia: Comando e Controle

Informatizando a Segurança Nacional
Vigilância Estatal, Cidadania e Globalização

7 O Trabalhador Transparente

Chaplin e Chips O
local de trabalho vigiado
Taylorismo e tecnologia Rumo
à vigilância desorganizada?
O Trabalhador Transparente
Vigilância Intensificada por Computador
Pós-Fordismo, Vigilância Desorganizada e Além

8 O consumidor-alvo

Taylorismo do Junk
Mail Marketing transposto?
O Limiar Doméstico Novas
Tecnologias para Vigilância?: Identificador de Chamadas e Smart
Cartões
Empreendedores de Dados e Informação Estratégica
Capacidades de Vigilância Comercial
Teoria do Consumismo e da Vigilância

III CONTRAVIGILÂNCIA

9 Vigilância desafiadora

O Desafio de e o Desafio para
O Desafio da Vigilância
O Desafio da Vigilância: I Direito da Privacidade
O Desafio da Vigilância: II Movimentos Sociais
Além da Bacia Hidrográfica

10 Privacidade, Poder, Pessoas

Miragens da Modernidade?

A privacidade invadiu
o público e o privado. O espaço
privado está diminuindo?

Privacidade e Propriedade

Privacidade ou Autonomia?

Um superpanóptico?

Vigilância e Personalidade Além da
Privacidade

11 Contra a Distopia, a Distância, a Divisão

Distopia em Tempo Real

Distopia na Teoria da Vigilância Ver é
Saber?

Confessando, Controlando, Confiança De Los
Angeles para a Outra Cidade
Rumo a uma Alternativa

12 Além da Paranoia Pós-Moderna

Paranóicos pós-modernos

Sociedade de Vigilância

Hoje para o Futuro

Prefácio e Agradecimentos

Grande entusiasmo foi gerado durante as décadas de 1970 e início de 1980 com a chegada de novas condições sociais. As tecnologias de computação e comunicação tornaram possível a "Sociedade da Informação". Todos os tipos de benefícios nos aguardavam: nova prosperidade, novas oportunidades democráticas e educacionais, uma "aldeia global" graças às novas telecomunicações e um realinhamento dos locais de trabalho e das relações de classe. Não há como negar que vantagens de fato advêm desse desenvolvimento tecnológico, mas um pouco de reflexão histórica e imaginação sociológica fazem soar os alarmes.

Vários escritores - incluindo eu, em *O* *Informação* Questões sociais e *Ilusões* - assumiram a responsabilidade de avaliar o que estava acontecendo na chamada revolução da informação. Argumentei que cada situação deveria ser analisada individualmente, que as novas tecnologias podem muito bem estar implicadas em algumas mudanças sociais radicais que ainda não compreendemos completamente, mas que sonhos utópicos de megamudanças sociais generalizadas eram, na melhor das hipóteses, hipérboles enganosas e, na pior, ilusões perigosas.

Desde então, os debates em torno das novas tecnologias tendem a se tornar muito mais sóbrios, senão sombrios. O fracasso das economias de serviços baseadas em computadores em tirar o mundo da recessão, o advento da guerra eletrônica e a constatação consternada de que os computadores têm uma enorme capacidade de rastrear os mínimos detalhes de nossas vidas pessoais contribuíram para fomentar previsões sociais mais ameaçadoras. Mesmo o medo do espectro do "Big Brother" dificilmente parece fazer justiça à

Novo clima. O termo "sociedade da vigilância" foi cunhado pela primeira vez em 1985; o alerta está crescendo em volume.

De todas as questões levantadas pelas novas tecnologias, a que me parece mais socialmente pervasiva é a coleta de informações pessoais para serem armazenadas, comparadas, recuperadas, processadas, comercializadas e divulgadas por meio de poderosos bancos de dados computacionais. O resultado da minha investigação é este livro, no qual examino as principais dimensões do que hoje chamamos de "vigilância".

Enquanto antes isso tinha um significado bastante restrito, relacionado a policiamento ou espionagem, vigilância é usada aqui como um termo abreviado para cobrir a ampla e crescente gama de contextos nos quais dados pessoais são coletados por agências de emprego, comerciais e administrativas, bem como no policiamento e na segurança.

Mas não concluo que a vigilância seja apenas sinistra. Tendo tentado anteriormente abalar o otimismo inflado em relação à sociedade da informação, agora tento amenizar os alarmes alarmistas sobre a sociedade da vigilância. Em vez de encarar as sociedades contemporâneas, nas quais as capacidades de vigilância são constantemente ampliadas por computadores, meramente como locais de controle social mais rigoroso, sugiro que a vigilância frequentemente apresenta duas faces. Os processos que podem parecer nos restringir, de forma estimulante, nos permitem participar da sociedade. Podemos ser rastreados pelo nosso Número de Seguro Social, por exemplo, mas o mesmo sistema informatizado garante que recebamos o seguro-desemprego. O olho eletrônico pode piscar benignamente.

A questão então se torna mais sutil. Em que momentos, em que circunstâncias e por quais critérios a atual vigilância assistida por computador é antidemocrática, coercitiva, impessoal ou mesmo desumana? E quando é inócua ou um canal de bênção positiva? Tais questões devem ser abordadas histórica, sociológica e politicamente. Elas envolvem julgamentos normativos em todos os níveis. E elas

implicam o engajamento com os debates atuais sobre a pós-modernidade, em parte porque as novas tecnologias já estão implicadas nessas discussões e em parte porque as visões convencionais de "eu" ou "cidadão" são contestadas dentro delas. Minha própria trajetória por essas águas turbulentas, diga-se desde já, é guiada por tradições convergentes do pensamento social cristão. Posso não enxergar a Estrela da Manhã com muita clareza, mas os leitores deveriam pelo menos saber como tentei traçar meu rumo.

Várias pessoas foram extremamente inspiradoras, prestativas e me apoiaram enquanto eu me envolvia na escrita deste livro, e elas merecem meus sinceros agradecimentos. Desde o início da década de 1980, conversas com Mike Harrison, Mike Parsons, Harold Thimbleby e outros do grupo REGIS me convenceram de que a comunicação mediada eletronicamente possui algumas características especiais, como a maleabilidade. Mike LeRoy e David Pullinger me convenceram de que a vigilância eletrônica era o tema que eu deveria abordar. Ao longo do caminho, recebi um forte incentivo, na hora certa, de Anne Goldthorpe e Zygmunt Bauman, em Yorkshire, e de Rebecca Sutherns, que foi uma valiosa assistente de pesquisa e amiga nos meus primeiros dias na Queen's. Howard Davies, Bob Fortner, Rob James, Gary Marx e Jim Rule gentilmente leram um rascunho do livro inteiro e fizeram comentários detalhados e perspicazes.

Zygmunt Bauman, Yolande Chan, Kathy Carter, Roberta Hamilton, Bob Pike e Elia Zureik leram o livro inteiro ou parte dele e chamaram minha atenção para seus problemas mais gritantes, ao mesmo tempo em que me incentivaram a continuar. Diversos grupos de estudantes do Bradford and Ilkley College e da Open University no Reino Unido, e especialmente da SOCY 426 da Queen's, forneceram exatamente o tipo de feedback crítico e empático que se precisa para lidar com um projeto como este. A equipe da Polity Press também deve ser homenageada por seu cuidado e entusiasmo. Dito isso, sou o único responsável pelo resultado final.

Financeiramente, beneficieei do apoio do Conselho Consultivo Comitê de Pesquisa da Escola de Pós-Graduação da Da rainha. Minha maior dívida, no entanto, é emocional e prático. Sou profundamente grato pelo amor e pela diversão desfrutados com Sue, Tim, Abi, Josh e Min. Estúdio de cerâmica de Sue, ajudar com o dever de casa, fazer música, andar de bicicleta no campo estradas e canoagem nos lagos selvagens é parte da minha vida como o livro em suas mãos.

Partes do Capítulo Três apareceram em uma encarnação anterior como 'Uma Nova Vigilância? Novas Tecnologias e a Sociedade de Segurança Máxima, Crime, Lei e Social Mudar', em 17 (3) 1992, e partes igualmente selecionadas do Capítulo Quatro apareceram como 'Um Panóptico Eletrônico? 'Um Sociológico Crítica da Teoria da Vigilância', O Revista Sociológica, novembro de 1993. Ambos foram reimpressos com permissão da Marvel Comics Inc., que também concedeu permissão para reimprimir o desenho animado na página 43. O na p. Panóptico Penitenciário 64 é de John Bowring, Obras de Jeremy Bentham 1843 (2ª ed.), pp. 38-9, e é reproduzido com permissão de Biblioteca Bodleiana, Oxford, marca de prateleira 265.i.228, vol. 4.

David Lyon, Kingston, Ontário

Parte I

Situando a Vigilância

1

Introdução: Corpo, Alma e Cartão de crédito

'Um indivíduo na Rússia era composto de três partes: um corpo, uma alma e um passaporte.'

Vladimir Medem1

Vigilância na Vida Cotidiana

Este livro, embora certamente não ignore "corpos e almas", trata principalmente do aspecto "passaporte" da existência humana. Ou seja, concentro-me naquela dimensão da vida social que hoje é vital para a maioria dos relacionamentos e transações, exceto aqueles de natureza mais íntima ou familiar. Passaportes nos levam através de fronteiras, e carteiras de motorista são levadas mais a sério do que nossa própria palavra para provar quem somos. Em grande parte da vida moderna, lidamos com relativamente estranhos e, para demonstrar nossa identidade ou confiabilidade, precisamos apresentar provas documentais. De fato, o provérbio russo acima deveria ser atualizado para

indicam que os seres humanos agora seriam definidos mais precisamente como 'corpo, alma e cartão de crédito'.

O outro lado da moeda, no entanto, é que organizações de muitos tipos nos conhecem apenas como sequências codificadas de números e letras. Isso já foi feito em pedaços de papel reunidos em pastas e guardados em armários de papelão, mas agora as mesmas tarefas – e muitas outras, inimagináveis para um escriturário vitoriano – são realizadas por computador. Detalhes precisos de nossas vidas pessoais são coletados, armazenados, recuperados e processados todos os dias em enormes bancos de dados de computadores pertencentes a grandes corporações e departamentos governamentais. Esta é a "sociedade da vigilância".²

Ninguém está nos

espionando, exatamente, embora para muitas pessoas seja assim que elas se sintam se e quando descobrirem o quão detalhada uma imagem nossa está disponível. "Eles" sabem coisas sobre nós, mas muitas vezes não sabemos o que eles sabem, por que sabem ou com quem mais eles poderiam compartilhar seu conhecimento. O que isso significa para nosso senso de identidade, nossas oportunidades de vida, nossos direitos humanos, nossa privacidade? Quais são as implicações para o poder político, o controle social, a liberdade e a democracia? Este livro aborda exatamente essas questões.

Em um sentido limitado, o componente eletrônico da vigilância não é novidade. Grampos e outras formas de interceptação de mensagens têm sido a moeda corrente dos serviços de espionagem e inteligência por muitas décadas. Mas o que este livro explora é como, em uma extensão sem precedentes, pessoas comuns agora se encontram "sob vigilância" nas rotinas da vida cotidiana. De inúmeras maneiras, o que antes era considerado exceção tornou-se a regra, à medida que agências altamente especializadas utilizam meios cada vez mais sofisticados para coletar dados pessoais rotineiramente, tornando-nos todos alvos de monitoramento e, possivelmente, objetos de suspeita.

A vigilância, conforme descrita aqui, diz respeito ao mundo mundano, comum e dado como certo de sacar dinheiro de um caixa eletrônico, fazer uma ligação telefônica, solicitar licença médica

benefícios, dirigir um carro, usar um cartão de crédito, receber correspondências indesejadas, pegar livros na biblioteca ou cruzar uma fronteira em viagens ao exterior. Em cada caso mencionado, os computadores registram nossas transações, verificam outros detalhes conhecidos, garantem que nós, e não outros, sejamos cobrados ou pagos, armazenam trechos de nossas biografias ou avaliam nossa situação financeira, jurídica ou nacional. Cada vez que fazemos uma dessas coisas, deixamos, de fato ou potencialmente, um rastro de nossas ações. Os computadores e seus sistemas de comunicação associados agora mediam todos esses tipos de relacionamentos; participar da sociedade moderna é estar sob vigilância eletrônica.

Tudo isso não se desenvolveu da noite para o dia e, de fato, parte do que devemos examinar é a história relativamente longa da "sociedade da vigilância". A situação atual não pode ser compreendida sem referência ao contexto histórico de longo prazo. Desde que os governos modernos começaram a registrar nascimentos, casamentos e óbitos, e desde que as empresas modernas começaram a monitorar o trabalho e a manter registros precisos dos salários e do progresso dos funcionários, a vigilância vem se expandindo. Vigilância denota o que está acontecendo à medida que as organizações burocráticas de hoje tentam rastrear informações cada vez mais complexas sobre uma variedade de populações e grupos. No entanto, é mais do que apenas "burocracia". A vigilância está fortemente ligada à nossa conformidade com a ordem social vigente e pode ser um meio de controle social.

Ao mesmo tempo, os sistemas de vigilância visam garantir que sejamos pagos corretamente ou recebamos benefícios sociais adequados, que o terrorismo e o tráfico de drogas sejam contidos, que sejamos informados sobre os produtos de consumo mais recentes disponíveis, que possamos ser alertados sobre os riscos à nossa saúde, que possamos votar nas eleições, que possamos pagar por bens e serviços com cartões de plástico em vez do dinheiro, que é mais trabalhoso, e assim por diante. A maioria das pessoas nas sociedades modernas considera essas conquistas como uma contribuição

positivamente para a qualidade de vida. Portanto, a vigilância não é inequivocamente boa ou ruim; daí os dilemas em torno do uso de bancos de dados para armazenar e processar dados pessoais.

A vigilância se expande de maneiras sutis, muitas vezes como resultado de decisões e processos que visam atingir objetivos como eficiência ou produtividade. Além disso, sua sutileza é aumentada pelo seu caráter eletrônico atual. A maior parte da vigilância ocorre literalmente fora de vista, no reino dos sinais digitais.

E isso acontece, como já vimos, não de forma clandestina e conspiratória, mas nas transações comuns de fazer compras, votar, telefonar, dirigir e trabalhar. Isso significa que as pessoas raramente sabem que estão sob vigilância ou, se sabem, desconhecem o quão abrangente é o conhecimento que os outros têm sobre elas.

Embora a vigilância moderna tenha se originado em instituições específicas, como o exército, as corporações e o governo, ela cresceu e atingiu todas as áreas da vida. Isso me foi revelado pessoalmente durante uma recente mudança da Grã-Bretanha para o Canadá. Minha família e eu não podíamos participar plenamente da sociedade canadense até que nossos dados fossem transferidos para diversos bancos de dados eletrônicos. Isso começou na chegada ao Aeroporto Internacional de Toronto, quando a família, cansada da viagem, fez fila no Controle de Emprego e Imigração. Os dados tiveram que ser digitados no computador antes de podermos seguir para nosso destino em Kingston, Ontário.

Assim que nos instalamos em Kingston, tivemos que obter cartões de saúde, números de Seguro Social, cartões bancários e um cartão de funcionário da universidade, cada um relacionado a dados pessoais armazenados em um banco de dados computadorizado. Não poderíamos ser empregados, obter cobertura médica ou de acidentes, ou obter dinheiro sem esses dados. Por mais que gostemos de andar de bicicleta, é difícil nos locomover sem carro, então tivemos que tirar carteiras de motorista, que, por sua vez, vinculam nossos registros por computador.

Surpreendentemente, logo após a chegada, começamos a receber

Correspondência publicitária "pessoal" que indicava mais uma vez que outros computadores continham dados sobre nós, coletados da companhia telefônica, que também lista — e vende — fatos essenciais sobre nós. Outras agências além da companhia telefônica fazem exatamente o mesmo.

Assim que iniciamos o processo de compra de uma casa, a busca por verificação eletrônica se intensificou. As empresas hipotecárias exigiram detalhes do crucial Número de Seguro Social (que revelaria imediatamente se éramos cidadãos, residentes permanentes ou trabalhadores *bona fide* temporários), pois tais transações financeiras interessam às autoridades fiscais. Equipar-nos com um fogão, uma máquina de lavar e uma geladeira envolveu uma comprovação semelhante de capacidade (crédito) em termos de números de cartão bancário e de cartão de crédito. Como professor universitário, encontro-me na posição relativamente privilegiada de possuir as sequências numéricas corretas para destrancar essas portas eletrônicas ou de ser capaz de explicar que as coisas logo estarão prontas. Mas os mesmos processos são claramente vivenciados de maneiras bem diferentes por aqueles que não têm acesso aos cartões ou números de plástico apropriados.

Em outras palavras, participar de praticamente todos os aspectos da vida moderna depende de nossa relação com bancos de dados computadorizados; e para processar nossos dados pessoais, dependemos não apenas de especialistas profissionais e sistemas burocráticos, que se tornaram cada vez mais uma característica da vida moderna no século XX, mas também de dispositivos eletrônicos de armazenamento e comunicação. Que diferença, se houver, isso faz para a vida social, política e cultural? A resposta a essa pergunta crucial nos envolve em uma série de debates importantes, às vezes em áreas disciplinares convencionalmente separadas. Listarei esses debates abaixo, mas ao longo do livro mostrarei como eles devem ser considerados em conjunto se quisermos compreender adequadamente as dimensões e implicações da "sociedade da vigilância".

A genialidade e a utilidade da sociologia residem em localizar eventos e tendências particulares em seu contexto estrutural e histórico mais amplo. Dessa forma, podemos começar a distinguir entre a aberração de curto prazo em relação a alguma norma e a ruptura de longo prazo com as condições existentes, entre o socialmente significativo e o trivial ou transitório. Este livro aspira a situar a vigilância eletrônica – em um sentido amplo, em vez do sentido mais restrito de "segurança e inteligência" – nesse contexto social e histórico, e mostrar de onde ela surgiu, o que há de novo nela – se é que há algo –, quais são suas perspectivas futuras e implicações mais amplas, e o que podem parecer respostas apropriadas ao seu desenvolvimento. Isso deve ficar claro à medida que consideramos os vários debates nos quais a vigilância eletrônica se situa adequadamente.

Vigilância na Sociedade Moderna

Até uma década atrás, a vigilância não ocupava um lugar distinto no léxico sociológico. Apesar de o estudo inovador de James Rule ter surgido no início da década de 1970, *Vidas Privadas e Público* e *Vigilância* estabelecendo-se rapidamente como o texto padrão,³ foi somente após o surgimento dos célebres e controversos estudos históricos de Michel Foucault sobre vigilância e disciplina que os teóricos sociais tradicionais começaram a levar a vigilância a sério por si só. A vigilância, insistiam Anthony Giddens⁴ e outros, deveria ser vista não apenas como uma espécie de reflexo do capitalismo (monitorando trabalhadores na fábrica) ou do Estado-nação (mantendo o controle administrativo sobre os cidadãos), mas como uma geradora de poder em si mesma.

Claro, agora podemos olhar para muitos outros estudos sociológicos e ver como eles diziam respeito a processos intimamente relacionados ao que hoje chamamos de vigilância. Destaca-se aqui o trabalho realizado em duas grandes tradições,

O marxista e o weberiano. Karl Marx dedica atenção especial à vigilância como um aspecto da luta entre trabalho e capital. Supervisionar e monitorar trabalhadores é visto aqui como um meio de manter o controle gerencial em nome do capital. Max Weber, por outro lado, concentra-se nas maneiras pelas quais todas as organizações modernas desenvolvem meios de armazenar e recuperar dados na forma de arquivos como parte da busca por uma prática eficiente dentro da burocracia. Esses arquivos frequentemente contêm informações pessoais para que as organizações, especialmente os administradores governamentais, possam "manter o controle" sobre as populações.

A contribuição mais recente de Foucault para a teoria da vigilância, embora sofisticada, pode ser resumida de forma simples. As sociedades modernas desenvolveram meios racionais de ordenamento social que efetivamente dispensam métodos tradicionais, como punições públicas brutais. Em vez de depender de controles e restrições externas, as instituições sociais modernas empregam uma gama de práticas disciplinares que garantem que a vida continue de forma regularizada e padronizada. Do treinamento militar aos uniformes escolares, e do trabalho de assistência social à tarefa rigorosamente examinada do operário fabril, os processos da disciplina social moderna são retratados em nítido relevo. Outros levaram sua análise para além das esferas que ele considerou, por exemplo, para as maneiras como as mulheres são disciplinadas para se vestir e se apresentar como "femininas".⁵ Além disso, sociedades modernas também sugerem que as pessoas cooperam e conspiram com os meios de controle.

O conhecimento especializado fortalece o poder de cada agência moderna e, em conjunto, parece colonizar áreas cada vez maiores da chamada vida privada. As categorias e classificações impostas, sejam elas o tempo para realizar uma tarefa de trabalho, o tempo para levantar um rifle ou o cálculo do risco à saúde ou à criminalidade, induzem, segundo Foucault, distinções progressivamente mais nítidas entre comportamento aceitável e inaceitável. Isso, por sua vez, define

o indivíduo humano "normal", criando assim o que consideramos ordem social. Dessa forma, as pessoas são produzidas como sujeitos — ou, mais precisamente, como objetos.

O papel de Foucault nos estudos sobre vigilância é curioso e paradoxal. Com estudos empíricos cuidadosos sobre vigilância, como o de Rule, disponíveis, foi preciso alguém notório por seu desdém por dados para dar início ao debate. Uma das coisas mais estranhas sobre Foucault é seu silêncio sobre o ápice da classificação racional, o computador. Certamente, se algo acelera o processo de monitorar as rotinas cotidianas e produzir pessoas como objetos, é o computador! Mas a tarefa de aplicar a análise de Foucault ao papel social da tecnologia da informação — e há uma gama bastante ampla de interpretações plausíveis disponíveis! — foi deixada para outros. A aparente relevância da análise de Foucault pode ser óbvia, mas a maneira como algumas das conexões foram feitas, na verdade, gera ainda mais controvérsia.

Por um lado, muitos comentaristas se debruçaram com entusiasmo sobre a imagem foucaultiana do plano prisional do Panóptico⁶ como um exemplo de vigilância eletrônica. Alguns a aplicam apenas a meios sociais específicos, como organizações industriais, enquanto outros vislumbram aqui os contornos de uma formação social completamente nova, comparável à descrição de Marx do "modo de produção". Em um extremo, isso pode ser entendido como significando que, onde quer que bancos de dados computacionais processem dados humanos, estamos presos a algum sistema de dominação total, semelhante ao de uma prisão, o que me parece um absurdo. No entanto, versões ainda mais brandas dessa ideia levantam, com razão, a questão da resistência: o que pode ser feito diante de um poder tão abrangente? É isso que este livro tenta explorar.

A ideia da "sociedade de vigilância" é usada para capturar esta dimensão particular da vida social moderna.⁷ A perspectiva delineada neste livro leva em conta o que Marx, Weber e Foucault têm a dizer, mas não é exclusivamente

alinhado com qualquer um deles. De qualquer forma, o debate sociológico foi acompanhado por outros, notadamente Anthony Giddens, que situa os processos de vigilância na sociedade moderna como uma de suas principais dimensões institucionais. Seu trabalho [é voltado](#) para os estudos de vigilância, mas, como particularmente à luz do caráter veremos, também convida a modificações, eletrônico da vigilância.

Nas seções a seguir, indico os tipos de debates em que a vigilância se insere. Esses debates se sobrepõem, e uma maior integração entre eles só poderia ser benéfica. A ordem em que são listados não implica prioridade.

O Impacto Social da Tecnologia

A vigilância eletrônica tem a ver com as maneiras como bancos de dados de computadores são usados para armazenar e processar informações pessoais sobre diferentes tipos de populações. Examinar a "sociedade da vigilância" pode ser visto como um estudo de caso na interação entre tecnologia e sociedade. Digo "interação" deliberadamente, porque existem diversas posições sobre a relação sociedade/tecnologia.

Alguns escritores enfatizam as maneiras pelas quais as novas tecnologias determinam a direção do desenvolvimento social. Essa impressão pode ser dada, por exemplo, por títulos como [9](#), que parecem mudança social é O Terceira Onda, sugerir que, como em Alvin Toffler, a impulsionada pela tecnologia. Tanto otimistas quanto pessimistas extremos quanto à questão do papel social da tecnologia são propensos a esse erro, conhecido como determinismo tecnológico. Ele subestima tanto o papel dos fatores sociais na formação da tecnologia em primeiro lugar, quanto a variedade de contextos sociais que mediam seu uso.

Outros comentadores colocam tanta ênfase nas relações sociais expressas nas tecnologias que parecem ter pouco tempo para considerar como as tecnologias específicas

pode ter consequências intrínsecas, restritivas ou facilitadoras para as relações sociais. Alguns marxistas sucumbem a essa tentação, seguindo a interpretação de Marx de que a maquinaria é "um poder hostil [ao trabalhador] e, como tal, o capital a proclama dos telhados e, como tal, faz uso dela".¹⁰ Na louvável tentativa de desvendar as relações sociais obscurecidas por máquinas aparentemente antissociais como os computadores, eles às vezes parecem negar que o próprio artefato possa ter algumas consequências que lhe sejam intrínsecas.¹¹

Argumento que a vigilância eletrônica é moldada socialmente e tem impactos sociais, mas a natureza dessa moldagem não torna necessariamente os impactos previsíveis em qualquer sentido direto. Certas capacidades dos próprios sistemas tecnológicos os tornam atraentes para uso de maneiras até então inimagináveis. Esse tipo de abordagem se coaduna bem com os estudos de Gary T. Marx sobre o que ele chama de "nova vigilância". No decorrer de uma importante análise do trabalho policial secreto nos EUA, ele descobriu que o uso de tecnologias computacionais realmente faz a diferença, por uma série de razões importantes.¹² A correspondência computacional fornece um bom exemplo dessa característica relativamente independente da nova tecnologia. O poder dos sistemas

computacionais de relacionar dados de várias fontes e coletados com diferentes propósitos inspirou inúmeros experimentos com informações pessoais. Dois ou mais arquivos computadorizados não relacionados de indivíduos são combinados para identificar grupos de pessoas em uma categoria semelhante, como suspeitos de infração da lei. A correspondência computacional é uma técnica usada pela primeira vez por departamentos governamentais no final da década de 1970 e se tornou difundida no início da década de 1990. Nem sempre se sabe exatamente o quão difundida ela é. Em 1991, por exemplo, a Comissão de Informação e Privacidade do Ontário propôs a criação de uma força-tarefa para descobrir quão extensa é a como correspondência informática dentro e entre os diferentes departamentos do governo provincial.¹³ Em

Na Austrália, especialmente desde 1987, a correspondência informática cresceu rapidamente, de modo que em Outubro de 1990 existiam trinta e um programas principais de correspondência de dados activos e propostos, envolvendo departamentos governamentais.¹⁴

Nos EUA, a técnica teve início em 1977, quando o então Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar comparou arquivos de assistência social de departamentos do governo federal, no que se revelou uma tentativa um tanto frustrada de expor fraudes.¹⁵ Para ilustrar seu potencial em outras áreas, um caso bizarro diz respeito a uma empresa americana, a Farrell's Ice Cream Parlour, que vendeu a lista de nomes daqueles que reivindicavam sundaes grátis em seus aniversários para uma empresa de marketing. Logo depois, os consumidores de sorvete ficaram surpresos ao encontrar avisos de alistamento militar em suas correspondências! A empresa de marketing havia vendido seus dados para o Selective Service System, que por sua vez os havia vendido para o Departamento de Defesa.

Mais rotineiramente, registros de funcionários da Comissão do Serviço Civil Americano têm sido comparados com os de beneficiários de assistência social familiar para erradicar fraudes e, no outro extremo do espectro social, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos compara arquivos relevantes para verificar se nenhum médico está cobrando duas vezes dos planos de saúde Medicare e Medicaid.¹⁶ Comparar arquivos em uma escala tão grande claramente só é possível usando computadores, portanto, tais investigações são facilitadas tecnologicamente. Mas, uma vez iniciada, a comparação por computador tem implicações enormes.

Qualquer pessoa pode ser pega na rede da informática e ser presumida culpada até que se prove o contrário. As leis de privacidade existentes têm sido impotentes nesse sentido.

É esse tipo de constatação que dá peso à visão de que tais sistemas computacionais crescem "fora de controle". O fascinante — e assustador — livro de David Burnham, ¹⁷ por exemplo, sugere que as novas O Ascensão de
O Estado do computador, tecnologias computacionais se expandem além do controle direto de qualquer pessoa, muito menos dos tomadores de decisão eleitos.

Em desacordo com essa posição de "tecnologia autônoma", contudo, estão observadores que veem as novas tecnologias quase como uma ferramenta do capitalismo ou de Estados repressivos. Kevin Wilson, [por](#) exemplo, descreve a Tecnologias de Controlar , rede doméstica de computadores como "controle social baseado em dados".

Aqui, o poder do computador parece ser usado deliberadamente como um meio de obter conformidade.

A posição assumida nas páginas seguintes é que, embora as novas tecnologias de fato tenham uma espécie de capacidade de autoaprimoramento (a expressão, aliás, é de Jacques Ellul),¹⁹ isso não as torna imunes ao escrutínio sociológico. O processo pelo qual elas são ampliadas é, com muita frequência, uma "caixa-preta". Devemos abrir a caixa e analisar seu conteúdo; podemos muito bem descobrir alguns fatores profundamente sociais que moldam as tecnologias. Ao mesmo tempo, não desejo subestimar a extensão em que as novas tecnologias podem contribuir para os processos de controle social. Mas a história é sutil e não pode ser reduzida a quaisquer categorias grosseiras que pressuponham que a vigilância nasce de um conluio maligno entre poder econômico e político.

Um desafio interessante aos estudos de vigilância apresentado por processos como a comparação computadorizada é que um procedimento essencialmente técnico pode contribuir para a confusão de limites convencionalmente concebidos. Anthony Giddens, por exemplo, distingue vigilância como "coleta de dados sobre" e "supervisão" de pessoas.²⁰ Mas isso pode ser menos evidente, visto que formas de "supervisão" por diversas agências – incluindo empregadores, que antes poderiam ter monitorado seus trabalhadores de forma mais direta – são, na verdade, alcançadas por meio da "coleta de dados".

Estes são, portanto, os contornos gerais do debate sobre tecnologia e sociedade, no qual a vigilância eletrônica pode se situar. As sutilezas do debate não devem, contudo, obscurecer a importância do caso particular aqui considerado. Nosso tema representa o mais singular

questão social controversa e potencialmente alarmante levou pela expansão massiva do poder computacional na humanidade assuntos. A sociedade moderna nos torna a todos radicalmente dependentes no domínio do conhecimento especializado, nas pessoas 'no saber'. A questão-chave abordada aqui é: qual a diferença para o bem ou para o mal faz mediar esse conhecimento por meio de sistemas de computador poderosos?

Tecnologia e Totalitarismo

A questão controversa dos computadores, do poder e da dominação evoca uma variedade de imagens sinistras. O melhor conhecido de esta é a distopia de Orwell, onde Mil novecentos e oitenta e quatro teletelas monitoram constantemente todas as atividades. O Estado-nação agora vem à tona e, com ele, a contraste comum do pós-guerra entre totalitarismo e democracia. Se Giddens estiver certo ao dizer que 'O totalitarismo é, antes de tudo, uma focalização extrema de vigilância'²¹, então o papel reforçado das novas tecnologias dentro da administração governamental e do policiamento deve dar nós pausamos.

É importante notar que a influência de Orwell Mil novecentos e oitenta e quatro foi sentido muito além do meramente Literário. A metáfora do 'Big Brother', em particular, agora expressa um profundo medo cultural em áreas bastante remotas do que Orwell tinha originalmente em mente. O impacto de A distopia de Orwell também foi sociologicamente significativa. James Rule refere-se explicitamente como Mil novecentos e oitenta e quatro situação de 'vigilância total' da qual ele deriva a conceito de 'capacidade de vigilância'.²² Outros, como Christopher Dandeker leva os mesmos Vigilância, Poder e Modernidade²³ conceitos para a sociologia análise da década de 1990.

O fato de que as sociedades avançadas estão caindo para se adaptarem e atualizarem seus computadores

capacidades não significa, por si só, que elas estejam deslizando ladeira abaixo rumo à tirania. No entanto, se a intensificação da vigilância é um componente crucial do totalitarismo, cidadãos com mentalidade democrática estariam justificados em, pelo menos, questionar o papel das novas tecnologias no governo. Afinal, não foi em uma sociedade altamente civilizada, racional e burocrática que as técnicas do Holocausto foram concebidas e executadas? Como nos lembra Zygmunt Bauman, os padrões morais são facilmente considerados "irrelevantes" para o sucesso técnico das operações burocráticas. Os objetos da operação burocrática – as pessoas – são facilmente desumanizados.²⁴

Na última década, os Números de Seguro Social têm sido utilizados para cada vez mais finalidades no Canadá, passaportes legíveis por máquina foram introduzidos na Alemanha, sistemas de identidade eletrônica foram propostos na Grã-Bretanha e na Austrália, e a carteira de habilitação tornou-se um identificador pessoal nos EUA. No entanto, tais desenvolvimentos ocorrem com demasiada frequência sem ampla discussão pública e debate político. Sir Norman Lindop, presidente do Comitê Britânico de Proteção de Dados, em seu relatório já em 1978, comentou que

Não tínhamos que a crise de Orwell estivesse próxima, mas sentíamos que alguns acontecimentos bastante assustadores poderiam acontecer muito rapidamente e sem que a maioria das pessoas tivesse consciência do que estava acontecendo.²⁵

Como veremos, exatamente o que Lindop temia aconteceu, e não apenas na Grã-Bretanha.

Além do ímpeto burocrático e da ignorância pública, existem outros problemas. Um deles é que os bancos de dados pessoais proliferam em áreas que não estão diretamente sob o âmbito da administração e do policiamento, mas que, dada a crescente facilidade de comunicação entre computadores, podem interagir com eles. Isso acontece por todos os tipos de vias, incluindo o vazamento de dados do setor público para o

Setor privado, por exemplo, companhias de seguros, policiamento privado (cujas conclusões são utilizadas por forças policiais estatutárias) e o monitoramento de ex-funcionários; este último gerou dados amplamente utilizados dentro e fora da administração governamental na seleção de candidatos a cargos ou promoções. Além disso, ser aceito como um membro plenamente participante da sociedade hoje depende cada vez mais da capacidade de consumo, e grande parte da vigilância contemporânea é, na verdade, comercial. Até que ponto as chances de vida das pessoas comuns são limitadas ou ampliadas por tais processos? A vigilância, que antes era considerada apenas como afetando o âmbito da cidadania política, agora afeta nosso envolvimento na sociedade em um nível mais básico.

Outra questão digna de nota é a relativa ausência de organizações de compensação comprometidas em investigar e, se necessário, resistir à disseminação da vigilância eletrônica. Outras instituições modernas parecem ter provocado a formação de movimentos sociais que as questionam; a organização capitalista foi acompanhada pela ascensão de movimentos trabalhistas, pela expansão industrial de movimentos verdes e assim por diante. Mas a quais grupos ou coalizões alguém poderia realisticamente recorrer para uma crítica ou oposição fundamentada à vigilância eletrônica? É verdade que associações de direitos civis, conselhos de consumidores e alguns sindicatos desempenham um papel ativo na tentativa de conter ou canalizar democraticamente seu crescimento. Mas não é preciso ser pessimista para notar a relativa ausência de tal resistência.

Do lado positivo, devemos notar que há fortes indícios de uma crescente conscientização sobre a importância das questões de vigilância. Uma análise superficial da mídia popular mostra um tratamento mais frequente das questões de "computadores e privacidade", e em 1992 um passo importante foi dado com a fundação da Privacy International. Esta nova organização existe para reunir dados sobre proteção de dados de vigilância de países amplamente dispersos pelo mundo.²⁶

Do ponto de vista daqueles preocupados com a vigilância, esta é uma medida bem-vinda, especialmente considerando que a vigilância é um fenômeno cada vez mais global. O impacto a longo prazo de tal atenção e atividade ainda está por ser visto.

Já mencionei um motivo para a relativa falta de resistência pública à vigilância contemporânea. Ou seja, muitas de suas conquistas são vistas – com razão – como benefícios sociais positivos. Por que resistir a sistemas cujas vantagens simplesmente trazem consigo uma série de riscos aceitáveis?

Outro motivo é, sem dúvida, a sensação de que as agências estatutárias já se encarregam dessas questões. Agências de proteção de dados, como a Comissão Canadense de Informação ou a Comissão Nacional de Informação e Liberdades (CNIL) francesa, atuam há algum tempo como fiscalizadoras ou denunciadoras em seus respectivos países. A legislação sobre proteção de dados e privacidade certamente oferece alguns limites estabelecidos ao crescimento desimpedido da vigilância eletrônica, mas, dada a velocidade das mudanças tecnológicas que facilitam os processos mencionados acima, tais medidas legais tendem a ficar para trás em um grau significativo e talvez perigoso.

Soma-se a isso outra dificuldade séria: a falta de consenso sobre qual é exatamente o problema percebido. Com muita frequência, a resposta padrão às questões de vigilância é expressa na linguagem da "privacidade". De fato, na América do Norte, a legislação relevante é normalmente denominada "Leis de Privacidade".

A principal dificuldade aqui é que o conceito de privacidade é estendido além de seus limites (sócio)lógicos. A ansiedade em relação às tendências totalitárias é abordada de forma inadequada sob a rubrica "privacidade", embora essa possa ser uma preocupação entre outras; "Liberdade" pode ser uma candidata preferível.

Da mesma forma, os possíveis limites à autonomia dentro do mercado, impostos pela vigilância comercial, dificilmente são confrontados de frente quando a "privacidade" é brandida em resistência.

Ao mesmo tempo, simplesmente abandonar a privacidade é uma resposta tão equivocada quanto adotá-la de forma generalizada.

Negligenciar a questão da privacidade é ignorar alguns dos desafios mais profundos do crescimento da vigilância eletrônica, mesmo que essa questão não possa cobrir adequadamente algumas das questões mais significativas levantadas por ela.

O Problema da Privacidade

A privacidade foi inicialmente levantada como uma questão séria para consideração jurídica no século passado. Expressa classicamente nos EUA por Samuel Warren e Louis Brandeis, privacidade é "o direito do indivíduo de ser deixado em paz". Embora em 1928 Brandeis tenha alertado, ameaçadoramente, que "o progresso da ciência em fornecer ao Governo meios de espionagem provavelmente não se limitará às escutas telefônicas", ele mal imaginava até que ponto até mesmo "os acontecimentos mais íntimos do lar"²⁷ se tornariam potencialmente transparentes para uma série de agências, graças ao poder dos computadores.

Em 1948 — ano da invenção do transistor — as Nações Unidas declararam como um direito humano que "ninguém será sujeito a interferências arbitrárias em sua privacidade, domicílio ou correspondência". A palavra "arbitrária" pretendia claramente contrastar com, digamos, "lícita", mas quem pode dizer o que deveria ser isento dessa forma? Ou, por falar nisso, o que exatamente constitui "interferência"? Trinta anos depois, quando o microchip surgiu pela primeira vez, tais questões pareciam ainda mais distantes de uma solução. Àquela altura, governos e outras grandes organizações já faziam uso extensivo do poder computacional para armazenar e processar dados pessoais, e o termo mais preciso "privacidade da informação" foi proposto como forma de lidar com a consequente ampliação das ameaças percebidas à privacidade.

Mas o que é que está exactamente ameaçado pelo rápido crescimento da manutenção de registos informatizados, quer por parte do Estado, quer por parte da economia?